

0001089-14.2010.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: THAÍS DA SILVA PORTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 065/2010 - Delegacia de Polícia de Lavínia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniela Santos Lima

CONCLUSÃO

Aos 3 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos a

MMª Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAÍS DA SILVA PORTO

Vistos.

Compulsando os autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandópolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001089-14.2010.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001089-14.2010.8.26.0356

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 065/2010 - Delegacia de Polícia de Lavínia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniela Santos Lima

CONCLUSÃO

Aos 3 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos a

MMª Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAÍS DA SILVA PORTO

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação a ré D.S.L..

Tal fato ocorreu porque o v.Acórdão prolatado às fls. 122/126 negou provimento ao recurso da ré, a qual fora condenada por r.Sentença prolatada às fls. 56/67, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ainda, houve impetração de habeas corpus, fls. 153/158, cuja decisão não reconheceu o remédio constitucional, mas concedeu a ordem de ofício para afastar a vedação legal quanto ao regime menos gravoso e ao benefício das penas alternativas, determinando que procedesse o Juízo da Execução o exame do preenchimento, pela ora paciente, dos requisitos exigidos pelo art. 144, do Código Penal. Assim, a r.Sentença se tornou definitiva com o trânsito em julgado ocorrido em 24/05/2010 em relação ao Ministério Público e em 22/04/2013 em relação a Defesa (fl.137).

A prescrição da pretensão executória do tipo penal previsto no artigo 110, caput, do Código Penal, ocorre no prazo de 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, do mesmo código para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ocorre que, nos termos do artigo 112 do Código Penal, o termo inicial do prazo prescricional para a contagem da prescrição punitiva é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

O artigo 112, inciso I, do Código Penal, dispõe expressamente que

"No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional".

A sentença condenatória só se torna imutável após o trânsito em julgado para as partes, mas, para efeitos de prescrição da pretensão executória, o termo inicial é a data em que se dá o trânsito em julgado para a acusação.

Nesse sentido Julio Fabbrini Mirabete:

"o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória não é o do trânsito em julgado para ambas as partes, como na legislação anterior, mas o trânsito em julgado para a acusação. Passando em julgado a sentença condenatória para a acusação, a pena não mais pode ser aumentada, por não ser possível a revisão 'pro societate, e assim, começa a ser contado o prazo da prescrição da condenação, quer para a pena privativa de liberdade, quer para a pena restritiva de direito (arts. 44 e 109, parágrafo único), ou para a multa, quando esta for a única aplicada (art. 114, I)" (in "Código Penal Interpretado", Ed. Forense, 14ª edição, 2014, pág. 626).

Cezar Roberto Bitencourt, cuidando do tema, assenta que:

"...o prazo começa a correr do dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, mas o 'pressuposto básico' para essa espécie de prescrição é o trânsito em julgado para acusação e defesa, pois, enquanto não transitar em julgado para a defesa, a prescrição poderá ser intercorrente" (in "Tratado de Direito Penal", Ed. Saraiva, 10ª edição, 2006, pág. 883)."

O C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste mesmo sentido:

"1. O relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso especial quando houver entendimento dominante acerca do tema. Súmula n. 568 do STJ. 2. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o termo a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória consiste no trânsito em julgado para a acusação, consoante exegese do art. 112, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido." (6ª Turma, AgRg no REsp nº 1471505/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 27.09.2017)

Do mesmo modo, o E. Supremo Tribunal Federal:

"1. A prescrição regula-se pela pena aplicada depois de proferida a sentença condenatória, sendo que, cuidando-se de execução da pena, o lapso prescricional flui do dia em que transitado em julgado para a acusação, conforme previsto no artigo 112 combinado com o artigo 110 do Código Penal. Precedentes: HC 113.715, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/5/2013, HC 110.133, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/4/2012, ARE 758.903, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/9/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: 'AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.' 3. Agravo regimental DESPROVIDO." (1ª Turma, ARE nº 764385/DF AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.05.2014).

Como na presente Ação Penal não houve recurso do Ministério Público, tendo a sentença proferida em primeira instância transitado em julgado para o órgão ministerial na data de 24 de maio de 2010, conforme a Certidão de Trânsito em Julgado de folha 74v, temos que a prescrição da pretensão executória da pena imposta à ré já se implementou.

Ainda, não há nos autos o registro de nenhuma outra causa suspensiva, sendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade da ré D.S.L., qualificada nos autos, pela ocorrência da prescrição punitiva executória, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e artigo 109, incisos V e artigo 110, §1º, todos do Código Penal. Cumpram-se as comunicações e anotações de praxe e archive-se o processo. P.R.I.C.

Mirandópolis, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

D A T A

Em ____ de outubro de 2022, recebi estes autos em Cartório com despacho. Eu, _____, Escr., subscrevi.